

होटेल व्यवस्था तथा मदरिाको बकिरी वतिरण (नयिन्त्रण) ऐन, २०२३

English title: Hotel Management and Control of Sale and Distribution of Liquor Act, 1966

होटेल व्यवस्था तथा मदरिाको बकिरी वतिरण (नयिन्त्रण) ऐन, २०२३ । लालमोहर र प्रकाशन मति। २०२३ । ६ । ९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ । २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति। २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन । गर्ने ऐन, २०६६ । २०६६ । १० । ०७ । ३. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल । ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ । २०७२ । ६ । १४ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ । २०७२ । ११ । १३ । ५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन । र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ । २०७४ । ६ । ३० । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल । ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ । २०७५ । ११ । १९ । यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । - १ - । २०२३ सालको ऐन नं. १८ । । होटेलको व्यवस्था तथा मदरिाको बकिरी वतिरणमा नयिन्त्रण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुवधि, स्वास्थ्य एवं आर्थिक हित कायम राख्नको लागि । होटेलको व्यवस्था तथा मदरिाको बकिरी वतिरणमा नयिन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन । बनाई बक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “होटेल व्यवस्था तथा मदरिाको बकिरी । वतिरण (नयिन्त्रण) ऐन, २०२३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा, - । (क) “होटेल” भन्नाले भोजन (खानापनि) को प्रबन्ध भई वा नभई बसोबासको । सुवधि दनि गरी व्यावसायिक आधारमा चलाइएको होटेल सम्झनु पर्छ र यो । शब्दले रेष्टुराँ समेतलाई जनाउँछ । (ख) कुनै होटेल वा पसलका सम्बन्धमा “मालिकि” भन्नाले होटेल वा पसलको । कारोबारमा अन्तमि नयिन्त्रण भएको व्यक्तीहरु सम्झनु पर्छ र यो शब्दले । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । - २ - । त्यस्तो होटेल वा पसलको काम चलाउन मेनेजर वा मैनेजि एजेण्ट नयुक्त । भैराखेको भए नजिलाई समेत जनाउँछ । (ग) “ग्राहक” भन्नाले होटेलमा बसोबास गरी वा नगरी भोजन (खानापनि) को । लागि होटेलमा आउने ग्राहक सम्झनु पर्छ । (घ) “मदरिा” भन्नाले फलफूल वा अन्न कुहाई वा अन्य कुनै तरिकाले तयार । गरनि वदिशी वा स्वदेशी सबै किसिमको रक्सी र वयिर समेतलाई सम्झनु । पर्छ । (ङ) “पसल” भन्नाले भट्टी पसललाई समेत जनाउँछ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको । नयिमहरुमा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. होटेल वा पसलको मालिकले मदरिा बेच्न र खुवाउनमा नयिन्त्रण : (१) मदरिा खुवाउने । व्यवस्था भएको होटेल वा पसलको मालिकले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दिउँसो १२ बजे भन्दा । पहिले र शुक्रबारको हकमा राती १ बजे पछि र अन्य वारको हकमा राती १२ बजे पछि । आफ्नो होटेल वा पसलमा कसैलाई मदरिा बकिरी गर्न वा खुवाउन हुँदैन । (२) होटेल मालिकले शुक्रबारको दनि राती १ बजे पछि र अन्य वारको हकमा । राती १२ बजेपछि ग्राहकहरुको नमितित मनोरञ्जन वा नाच गानको व्यवस्था गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सो उपदफाहरुमा लेखिएको समयमा आवश्यकता ।

अनुसार घटबढ गर्न सक्नेछ । - ३ - । ४. होटेलमा अश्लील वा लज्जाजनक मनोरञ्जन वा नाँच गान देखाउन नहुने : होटेल मालिकले । आफ्नो होटेलमा सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकतामा नराम्रो असर पर्ने किसिमका मनोरञ्जन । वा त्यस्ता नाँच गान देखाउन हुँदैन । ५. होटेल मालिकको कर्तव्य : (१) होटेल मालिकको देहाय बमोजमिको कर्तव्य हुनेछ :- । (क) होटेलमा आएका ग्राहकको नाम, नागरिकता, पेशा, आएको मतिरि ठेगाना । समेतको वविरण लेखाउने । (ख) होटेलमा कोठा खाली भएमा सडुवा वा संक्रामक रोग पीडति ग्राहक बाहेक । अरु ग्राहकलाई बस्न दनि पर्ने । (ग) होटेलमा आएका ग्राहकलाई मुनासबि माफकिको दाममा शुद्ध तथा पवतिर । भोजन खुवाउने । (घ) ग्राहकलाई आफूले सक्दो सुरक्षा वा हेर वचिर गर्ने, गराउने । (ङ) ग्राहकको मालसामान नगद रुपैयाँ वा अरु कुनै मूल्यवान चीज ग्राहकले । जमिमा दनि चाहेमा ग्राहकले माग गरेको बखतमा फरित दनि गरी आफ्नो । जमिमा लई त्यसको रसीद दनि । (च) मदरिा बेच्दा वा खुवाउँदा शान्ति सुरक्षाको ख्याल गर्ने । (छ) होटेल सफा सुगध राख्न लगाउने । (ज) ग्राहकलाई मदरिा खुवाउँदा होस हवास हराउने गरी वा ग्राहकले आफूलाई । नयिन्त्रण राख्न नसक्ने गरी धेरै मात्रामा मदरिा खुवाउन नहुने । (झ) मदरिा खुवाउँदा होटेलको भतिरी भागमा खुवाउने व्यवस्था गर्ने । - ४ - । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमि जमिमा लएको मालसामान दैवी । घटनाबाट नासिएमा त्यस्तो मालसामानको जवाफदेही होटेल मालिकको हुने छैन । ६. ग्राहकको मालसामान ललाम गर्ने : ग्राहकले होटेलमा बस्दा र खाँदाको खर्च नतरि आफ्नो । मालसामान छोडी हडिमा त्यसरी हडिको मतिलि ७ दनि पछि त्यस्ता मालसामानको वविरण । र ग्राहकको पूरा नाम र वतन खोली पैतीस दनिको म्याद दिई स्थानीय पत्रपत्रिकामा वजिजापन । गरी होटेल मालिकले सो मालसामान ललाम बकिरी गर्न सक्नेछ र सो ललाम बकिरी गर्दा । आएको रकमबाट आफूले लनु पर्ने रकम र ललाम बकिरी गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी । बचेको रकम ग्राहकले लनि आएका बखत नजिलाई बुझाई दनि पर्छ । ७. नाबालक र मदरिले मातेको व्यक्तीलाई मदरिा बेच्न खुवाउन नहुने : अठार वर्ष मुनिका । बालबालिका र मदरिले मातसिकेका व्यक्तीलाई कुनै पनि होटेल वा पसलको मालिकले । मदरिा बेच्न वा खुवाउन हुँदैन । ८. खास खास होटेल वा पसल

रक्षेत्रमा मदरि बेचन र खुवाउन नहुने : दफा ३ मा जुनसुकै । कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकेको । बमोजमिका होटल, पसल वा क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्र, प्रदेश राजपत्र वा । स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सोही सूचनामा तोकेको होटल, पसल वा क्षेत्रमा । मदरि बेचन र खुवाउन नषिध गर्न सक्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । - ५ - ।

९. मदरि खाई मातेको ग्राहकलाई प्रवेश नषिध : कुनै होटल वा पसलको मालकिले मदरि लागी मातेका व्यक्तिलाई जानी जानी आफ्नो होटल वा पसलमा प्रवेश गराउन हुँदैन । १०. दण्ड सजाय : (१) दफा ३, ५ वा ७ को बर्खलाप काम गर्ने होटल मालकि वा दफा ३ वा ७ को बर्खलाप काम गर्ने कुनै पसलको मालकिलाई तोकेको अधिकारीले बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र आवश्यक देखिए त्यस्तो होटल वा पसल बन्द गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (२) दफा ४ को बर्खलाप काम गर्ने होटल मालकिलाई तोकेको अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र सो दफाको बर्खलाप होटलमा भैरहेको वा हुने भएको मनोरञ्जन वा नाच गान बन्द गराउनेछ । (३) दफा ८ वा ९ को उल्लङ्घन गर्ने होटल वा पसलको मालकि वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई तोकेको अधिकारीको आदेशले बढीमा ३ महिनासम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । ११. पुनरावेदन : दफा १० बमोजमि दिएको सजायमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले सो सजायको आदेश उपर जलिला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १२. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । • लैङ्गकि समानता कायम गर्न तथा लैङ्गकि हसि अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । द्रष्टव्य- केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- । "श्री ५ को सरकार" को सट्टा "नेपाल सरकार" । - ६ - । १३. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएको जत कुरामा सोही । बमोजमि र अरुमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । नेपाल कानून आयोग । - ७ - ।

होटल व्यवस्था तथा मदरि को बकिरी वतिरण (नयिन्त्रण) ऐन, २०२३ । लालमोहर र प्रकाशन मति । २०२३ । ६ । ९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. लैङ्गकि समानता कायम गर्न तथा लैङ्गकि हसि अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ६ । १४ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ६. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२३ सालको ऐन नं. १८ । होटलको व्यवस्था तथा मदरि को बकिरी वतिरणमा नयिन्त्रण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुवधि, स्वास्थ्य एवं आर्थिक हति कायम राख्नको लागि होटलको व्यवस्था तथा मदरि को बकिरी वतिरणमा नयिन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधरिज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "होटल व्यवस्था तथा मदरि को बकिरी वतिरण (नयिन्त्रण) ऐन, २०२३" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा, - । (क) "होटल" भन्नाले भोजन (खानापनि) को प्रबन्ध भई वा नभई बसोबासको सुवधि दनि गरी व्यावसायिक आधारमा चलाइएको होटल सम्झनु पर्छ र यो शब्दले रेस्तराँ समेतलाई जनाउँछ । (ख) कुनै होटल वा पसलका सम्बन्धमा "मालकि" भन्नाले होटल वा पसलको कारोबारमा अन्तमि नयिन्त्रण भएको व्यक्तिले सम्झनु पर्छ र यो शब्दले त्यस्तो होटल वा पसलको काम चलाउन मेनेजर वा म्यानेजिङ एजेन्ट नयुक्त भैराखेको भए नजिलाई समेत जनाउँछ । (ग) "ग्राहक" भन्नाले होटलमा बसोबास गरी वा नगरी भोजन (खानापनि) को लागि होटलमा आउने ग्राहक सम्झनु पर्छ । (घ) "मदरि" भन्नाले फलफूल वा अन्न कुहाई वा अन्य कुनै तरिकाले तयार गरिनि वदिशी वा स्वदेशी सबै किसिमको रक्सी र बयिर समेतलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) "पसल" भन्नाले भट्टी पसललाई समेत जनाउँछ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. होटल वा पसलको मालकिले मदरि बेचन र खुवाउनमा नयिन्त्रण : (१) मदरि खुवाउने व्यवस्था भएको होटल वा पसलको मालकिले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दिउँसो १२ बजे भन्दा पहिले र शुक्रबारको हकमा राती १ बजे पछि र अन्य वारको हकमा राती १२ बजे पछि आफ्नो होटल वा पसलमा कसैलाई मदरि बकिरी गर्न वा खुवाउन हुँदैन । (२) होटल मालकिले शुक्रबारको दनि राती १ बजे पछि र अन्य वारको हकमा राती १२ बजेपछि ग्राहकहरुको नमितित मनोरञ्जन वा नाच गानको व्यवस्था गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी सो उपदफाहरुमा लेखिएको समयमा आवश्यकता अनुसार घटबढ गर्न सक्नेछ ।

४. होटलमा अश्लील वा लज्जाजनक मनोरञ्जन वा नाच गान देखाउन नहुने : होटल मालकिले आफ्नो होटलमा सार्वजनिक सदाचार वा नैतिकतामा नराम्रो असर पर्ने किसिमका मनोरञ्जन वा त्यस्ता नाच गान देखाउन हुँदैन । ५. होटल मालकिको कर्तव्य : (१) होटल मालकिको देहाय बमोजमिको कर्तव्य हुनेछ :- । (क) होटलमा आएका ग्राहकको नाम, नागरकिता, पेशा, आएको मतिरि ठेगाना समेतको वविरण लेखाउने । (ख) होटलमा कोठा खाली भएमा सुरुवा वा संक्रामक

रोग पीडित ग्राहक बाहेक अरु ग्राहकलाई बस्न दनि पर्ने । (ग) होटलमा आएका ग्राहकलाई मुनासबि माफकिको दाममा शुद्ध तथा पवतिर भोजन खुवाउने । (घ) ग्राहकलाई आफूले सक्दो सुरक्षा वा हेर वचार गर्ने, गराउने । (ङ) ग्राहकको मालसामान नगद रुपैयाँ वा अरु कुनै मूल्यवान चीज ग्राहकले जमिमा दनि चाहेमा ग्राहकले माग गरेको बखतमा फर्ति दनि गरी आफ्नो जमिमा लई तयसको रसीद दनि । (च) मदरि बेच्दा वा खुवाउँदा शान्ति सुरक्षाको खयाल गर्ने । (छ) होटल सफा सुगर्ध राख्न लगाउने । (ज) ग्राहकलाई मदरि खुवाउँदा होस हवास हराउने गरी वा ग्राहकले आफूलाई नयिन्तर्ण राख्न नसक्ने गरी धेरै मात्रामा मदरि खुवाउन नहुने । (झ) मदरि खुवाउँदा होटलको भतिरी भागमा खुवाउने व्यवस्था गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमि जमिमा लएको मालसामान दैवी घटनाबाट नासिएमा तयस्तो मालसामानको जवाफदेही होटल मालकिको हुने छैन । ६. ग्राहकको मालसामान ललाम गर्ने : ग्राहकले होटलमा बस्दा र खाँदाको खर्च नतरी आफ्नो मालसामान छोडी हाँडिमा तयसरी हाँडिको मतिलि ७ दनि पछि तयस्तो मालसामानको वविरण र ग्राहकको पूरा नाम र वतन खोली पैतीस दनिको म्याद दई स्थानीय पत्रपत्रकामा वजिजापन गरी होटल मालकिले सो मालसामान ललाम बकिरी गर्न सक्नेछ र सो ललाम बकिरी गर्दा आएको रकमबाट आफूले लनु पर्ने रकम र ललाम बकिरी गर्दा लागेको खर्च कटाई बाँकी बचेको रकम ग्राहकले लनि आएका बखत नजिलाई बुझाई दनि पर्छ । ७. नाबालक र मदरिले मातेको व्यक्तिलाई मदरि बेच्न खुवाउन नहुने : केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । अठार वर्ष मुनिका बालबालिका र मदरिले मातसिकेका व्यक्तिलाई कुनै पनि होटल वा पसलको मालकिले मदरि बेच्न वा खुवाउन हुँदैन । ८. खास खास होटल वा पसल र क्षेत्रमा मदरि बेच्न र खुवाउन नहुने : दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले तोकिए बमोजमिका होटल, पसल वा क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार नेपाल राजपत्र, प्रदेश राजपत्र वा स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको होटल, पसल वा क्षेत्रमा मदरि बेच्न र खुवाउन नषिध गर्न सक्नेछ । ९. मदरि खाई मातेको ग्राहकलाई प्रवेश नषिध : कुनै होटल वा पसलको मालकिले मदरि लागी मातेका व्यक्तिलाई जानी जानी आफ्नो होटल वा पसलमा प्रवेश गराउन हुँदैन ।

१०. दण्ड सजाय : (१) दफा ३, ५ वा ७ को बर्खलाप काम गर्ने होटल मालकि वा दफा ३ वा ७ को बर्खलाप काम गर्ने कुनै पसलको मालकिलाई तोकिएको अधिकारीले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र आवश्यक देखिए तयस्तो होटल वा पसल बन्द गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (२) दफा ४ को बर्खलाप काम गर्ने होटल मालकिलाई तोकिएको अधिकारीले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र सो दफाको बर्खलाप होटलमा भैरहेको वा हुने भएको मनोरञ्जन वा नाच गान बन्द गराउनेछ । (३) दफा ८ वा ९ को उल्लङ्घन गर्ने होटल वा पसलको मालकि वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले बढीमा ३ महीनासम्म कैद वा लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । ११. पुनरावेदन : दफा १० बमोजमि दइएको सजायमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले सो सजायको आदेश उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जलिला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १२. नयिम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ । १३. बचाउ : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरुमा लेखिएको जत कुरामा सोही बमोजमि र अरुमा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ ।